



P U T U S A N

Nomor : 242/PID.SUS/2016/PT.MKS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MUH. ACHIR JANUARI Alias JANUAR Bin ABD.GAAFAR RAJAB;**-----
Tempat lahir : Makassar.;-----
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 31 Januari 1983;-----
Jenis kelamin : Laki-laki.;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : BTN Arawa Indah Blok B / 4 Kelurahan Batu Lappa
Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng
Rappang;-----
Agama : Islam.;-----
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang;-----

-----Terdakwa ditahan :-----
1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan.-----
2. Penuntut Umum dalam tahanan kota, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Sidrap dalam tahanan kota, sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016 ;-----



4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan kota, sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

----**Pengadilan Tinggi tersebut** : -----

----**Setelah membaca**-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 **Agustus 2016, Nomor: 242/PID.SUS/2016/PT.MKS.** tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 242/PID.SUS/2016/PT.MKS..** dalam tingkat banding;-----

2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **01 Agustus 2016 Nomor: 242/PID.SUS/2016/PT.Mks** tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 242/ PID.SUS/2016/ PT.MKS.** di tingkat banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;--

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, Nomor. Reg. Perk : PDM- 66/Euh.2/Sidrap/04/2016 tertanggal 29 April 2016 sebagai berikut :-----

DAKWAAN : -----

Kesatu

Bahwa dia terdakwa MUH. ACHIR JANUARI alias JANUAR bin ABD. GAAFAR RAJAB dan MULTASYAM alias MULE (almarhum), dari tanggal 17 Februari 2012 s/d tanggal 30 Agustus 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara Tahun 2012 s/d Tahun 2014, bertempat di Jalan Angkatan 45



No. 1A Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di Komplek Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang), melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sebagai perbuatan berlanjut yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada Tahun 2004 terdakwa selaku PNS pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang terletak di Jalan Angkatan 45 No. 1A Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang namun terdakwa kuliah sampai Semester VII kemudian berhenti, pada saat kuliah, terdakwa berkenalan dengan MULTASYAM alias MULE (almarhum) di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang, beberapa bulan kemudian MULTASYAM menawarkan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tanpa mengikuti perkuliahan kepada terdakwa dengan biaya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, kemudian pada bulan Desember 2004 terdakwa memperoleh Ijazah dari MULTASYAM Nomor seri : B.7.044/20-201/IX/04.2008 atas nama MUH. ACHIR JANUARI Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang Nomor Pokok Mahasiswa 43042055 tertanggal Rappang, 13 Desember 2008, kemudian pada Tahun 2012 terdakwa melampirkan Ijazah tersebut sebagai persyaratan penyesuaian golongan dari golongan II/a ke golongan III/a sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2000 ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang terletak di Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No. 21 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dan sejak tanggal 01 Oktober 2012 disesuaikan pangkat terdakwa dari golongan II/a menjadi golongan III/a sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 823.3/002/BKD tanggal 02 Januari 2013 sehingga gaji pokok terdakwa bertambah dari Rp. 1.399.120,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) menjadi Rp. 1.751.360,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah), kemudian terdakwa memberitahukan kepada teman-temannya satu kantor di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa terdakwa sudah menyesuaikan golongan dari golongan II/a menjadi golongan III/a dengan menggunakan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tanpa mengikuti perkuliahan dan terdakwa menawarkan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tanpa mengikuti perkuliahan dengan biaya sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kelengkapan administrasi untuk pembuatan Ijazah yaitu untuk pegawai yang sudah pernah kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang berupa Transkrip Nilai, Foto Copy Ijazah terakhir yang sudah dilegalisir dan pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 5 (lima) lembar, untuk pegawai yang belum pernah kuliah berupa Foto Copy Ijazah terakhir yang sudah dilegalisir dan pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 5 (lima) lembar, beberapa Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu FERAWATI SYAHARUDDIN, RAMDY JOEM, ARNI ABDULLAH, RATNAH, RAMLI, MULYADI MUSTAFA, EMI AMBOTANG, ANDI MADDUKKELLENG, ATIPA, M. ARIS, MASSA, MULYANI,

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor. 242/PID.SUS/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARWATANG dan HERNAWARI tertarik atas penawaran dari terdakwa tersebut sehingga menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan kelengkapan administrasi untuk pembuatan Ijazah tersebut, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang dan kelengkapan administrasi tersebut kepada MULTASYAM di Kompleks Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang, setelah itu terdakwa menerima Ijazah mengatasnamakan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang dari MULTASYAM kemudian terdakwa menyerahkan Ijazah tersebut kepada pemesan, yaitu :

1. FERAWATI SYAHRUDDIN, Ijazah Nomor seri : B.7.013/20201/IX/04.2009 Nomor Pokok Mahasiswa : 43102060 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 17 Februari 2012;
2. RAMDY JOEM, Ijazah Nomor seri : B.7.015/20201/IX/04.2009 Nomor Pokok Mahasiswa : 43102107 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang, 17 Februari 2012;
3. ARNI ABDULLAH, Ijazah Nomor seri : B.7.249/63.201/IX/08.2012 Nomor Pokok Mahasiswa : 43082101 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 November 2012;
4. RATNAH, Ijazah Nomor seri : B.7.250/63.201/IX/08.2012 Nomor Pokok Mahasiswa : 43085504 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 November 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. RAMLI, Ijazah Nomor seri : B.7.241/63-201/IX/08.2013 Nomor Pokok Mahasiswa : 43082096 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013;
6. MULYADI MUSTAFA, Ijazah Nomor seri : B.7.242/65-201/IX/08.2013 Nomor Pokok Mahasiswa : 43081024 Program Studi : Ilmu Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013;
7. EMI AMBOTANG, Ijazah Nomor seri : B.7.243/65-201/IX/08.2013 Nomor Pokok Mahasiswa : 43081010 Program Studi : Ilmu Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013;
8. ANDI MADDUKKELLENG, Ijazah Nomor seri : B.7.244/65-201/IX/08.2013 Nomor Pokok Mahasiswa : 43081123 Program Studi : Ilmu Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013;
9. ATIPA, Ijazah Nomor seri : B.7.245/63-201/IX/08.2013 Nomor Pokok Mahasiswa : 43082053 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013;
10. M. ARIS, Ijazah Nomor seri : B.7.246/63-201/IX/08.2013 Nomor Pokok Mahasiswa : 43082213 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013;
11. MASSA, Ijazah Nomor seri : B.7.247/63-201/IX/08.2013 Nomor Pokok Mahasiswa : 43082522 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang



dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah
Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013;

12. MULYADI MUSTAFA, Ijazah Nomor seri : B.7.242/65-201/IX/08.2013 Nomor
Pokok Mahasiswa : 43081024 Program Studi : Ilmu Pemerintahan yang
dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah
Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013;

13. MARWATANG, Ijazah Nomor seri : B.7.251/63-201/IX/08.2013 Nomor
Pokok Mahasiswa : 43052542 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013;

14. HERNAWATI, Ijazah Nomor seri : B.7.209/63-201/IX/09.2014 Nomor Pokok
Mahasiswa : 43099073 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang
dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah
Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2014.

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :
2493/DTF/X/2015 tanggal 17 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani
dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKP. ATIK HARINI, ST, M.Adm, SDA,
dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI
Cabang Makasar menyimpulkan bahwa :

A. 14 (empat belas) buah tanda tangan DR. H. JAMALUDDIN, M.Si alias DR.
JAMALUDDIN, S.Sos., Msi yang terdapat pada :

1. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.013/20201/IX/04.2009 atas
nama FERAWATI SYAHRUDDIN Nomor Pokok Mahasiswa :
43102060 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan
oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah
Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 17 Februari 2012.



2. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.015/20201/IX/04.2009 atas nama RAMDY JOEM Nomor Pokok Mahasiswa : 43102107 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 17 Februari 2012.
3. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.249/63.201/IX/08.2012 atas nama ARNI ABDULLAH Nomor Pokok Mahasiswa : 43082101 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 November 2012.
4. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.250/63.201/IX/08.2012 atas nama RATNAH Nomor Pokok Mahasiswa : 43085504 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 November 2012.
5. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.244/65-201/IX/08.2013 atas nama ANDI MADDUKKELLENG Nomor Pokok Mahasiswa : 43081123 Program Studi : Ilmu Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013.
6. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.245/63-201/IX/08.2013 atas nama ATIPA Nomor Pokok Mahasiswa : 43082053 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013.
7. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.243/65-201/IX/08.2013 atas nama EMI AMBOTANG Nomor Pokok Mahasiswa : 43081010 Program Studi : Ilmu Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu



Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013.

8. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.251/63-201/IX/08.2013 atas nama MARWATANG Nomor Pokok Mahasiswa : 43052542 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013.
9. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.247/63-201/IX/08.2013 atas nama MASSA Nomor Pokok Mahasiswa : 43082522 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013.
10. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.246/63-201/IX/08.2013 atas nama M. ARIS Nomor Pokok Mahasiswa : 43082213 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013.
11. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.242/65-201/IX/08.2013 atas nama MULYADI MUSTAFA Nomor Pokok Mahasiswa : 43081024 Program Studi : Ilmu Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013.
12. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.248/63-201/IX/08.2013 atas nama MULYANI Nomor Pokok Mahasiswa : 43082344 Program Studi : Ilmu Administarsi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013.



13. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.241/63-201/IX/08.2013 atas nama RAMLI Nomor Pokok Mahasiswa : 43082096 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013.

14. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.209/63-201/IX/09.2014 atas nama HERNAWATI Nomor Pokok Mahasiswa : 43099073 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2014.

adalah **non Identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan DR. H. JAMALUDDIN, M.Si alias DR. H. JAMALUDDIN, S.Sos., M.Si pada dokumen pembandingan (KTA).

B. 10 (sepuluh) buah tanda tangan HARIYANTI HAMID, S.P., S.Sos., M.Si yang terdapat pada :

1. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.244/65.201/IX/08.2013 atas nama ANDI MADDUKELLENG Nomor Pokok Mahasiswa : 43081123 Program Studi : Ilmu Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013.

2. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.245/63-201/IX/08.2013 atas nama ATIPA Nomor Pokok Mahasiswa : 43082053 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013.

3. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.243/65-201/IX/08.2013 atas nama EMI AMBOTANG Nomor Pokok Mahasiswa : 43081010 Program Studi : Ilmu Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu



Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013.

4. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.251/63-201/IX/08.2013 atas nama MARWATANG Nomor Pokok Mahasiswa : 43052542 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013.
5. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.247/63-201/IX/08.2013 atas nama MASSA Nomor Pokok Mahasiswa : 43082522 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013.
6. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.246/63-201/IX/08.2013 atas nama M. ARIS Nomor Pokok Mahasiswa : 43082213 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013.
7. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.242/65-201/IX/08.2013 atas nama MULYADI MUSTAFA Nomor Pokok Mahasiswa : 43081024 Program Studi : Ilmu Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013.
8. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.248/63-201/IX/08.2013 atas nama MULYANI Nomor Pokok Mahasiswa : 43082344 Program Studi : Ilmu Administarsi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013.



9. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.241/63-201/IX/08.2013 atas nama RAMLI Nomor Pokok Mahasiswa : 43082096 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013.

10. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.209/63.201/IX/09.2014 atas nama HERNAWATI Nomor Pokok Mahasiswa : 43099073 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2014.

adalah **non Identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan HARIYANTI HAMID, S.P., S.Sos., M.Si alias HARIYANTI HAMID ROWA pada dokumen pembandingan (KTA).

C. 14 (empat belas) buah blangko Ijazah yang terdapat pada :

1. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.013/20201/IX/04.2009 atas nama FERAWATI SYAHRUDDIN Nomor Pokok Mahasiswa : 43102060 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 17 Februari 2012.

2. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.015/20201/IX/04.2009 atas nama RAMDY JOEM Nomor Pokok Mahasiswa : 43102107 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 17 Februari 2012.

3. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.249/63.201/IX/08.2012 atas nama ARNI ABDULLAH Nomor Pokok Mahasiswa : 43082101 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh



Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng
Rappang tertanggal Rappang, 30 November 2012.

4. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.250/63.201/IX/08.2012 atas nama RATNAH Nomor Pokok Mahasiswa : 43085504 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 November 2012.
5. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.244/65-201/IX/08.2013 atas nama ANDI MADDUKELLENG Nomor Pokok Mahasiswa : 43081123 Program Studi : Ilmu Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013.
6. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.245/63-201/IX/08.2013 atas nama ATIPA Nomor Pokok Mahasiswa : 43082053 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013.
7. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.243/65-201/IX/08.2013 atas nama EMI AMBOTANG Nomor Pokok Mahasiswa : 43081010 Program Studi : Ilmu Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013.
8. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.251/63-201/IX/08.2013 atas nama MARWATANG Nomor Pokok Mahasiswa : 43052542 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.247/63-201/IX/08.2013 atas nama MASSA Nomor Pokok Mahasiswa : 43082522 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013.
10. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.246/63-201/IX/08.2013 atas nama M. ARIS Nomor Pokok Mahasiswa : 43082213 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013.
11. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.242/65-201/IX/08.2013 atas nama MULYADI MUSTAFA Nomor Pokok Mahasiswa : 43081024 Program Studi : Ilmu Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013.
12. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.248/63-201/IX/08.2013 atas nama MULYANI Nomor Pokok Mahasiswa : 43082344 Program Studi : Ilmu Administarsi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013.
13. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.241/63-201/IX/08.2013 atas nama RAMLI Nomor Pokok Mahasiswa : 43082096 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 30 Agustus 2013.
14. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor seri : B.7.209/63-201/IX/09.2014 atas nama HERNAWATI Nomor Pokok Mahasiswa : 43099073 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor. 242/PID.SUS/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang
tertanggal Rappang, 30 Agustus 2014.

adalah **non Identik** atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda
dengan pembeding.

perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian immateril bagi
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang
karena hilangnya kepercayaan mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan
di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng
Rappang dan juga mempengaruhi minat masyarakat yang akan kuliah di
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang
bahkan tidak mau kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Muhammadiyah Sidenreng Rappang sehingga saksi HARIYANTI HAMID, S.P.,
S.Sos, M.Si selaku Wakil Ketua I bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang melaporkan terdakwa ke
Kepolisian Resor Sidenreng Rappang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1)
KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1)
KUHPidana.

Dan

Kedua

Primair

Bahwa dia terdakwa MUH. ACHIR JANUARI alias JANUAR bin ABD.
GAAFAR RAJAB, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun
dalam Tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012,
bertempat di Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No. 21 Kelurahan
Batu Lappa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati dan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada Tahun 2004 terdakwa selaku PNS pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang terletak di Jalan Angkatan 45 No. 1A Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang namun terdakwa kuliah sampai Semester VII kemudian berhenti, pada saat kuliah, terdakwa berkenalan dengan MULTASYAM alias MULE (almarhum) di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang, beberapa bulan kemudian MULTASYAM menawarkan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tanpa mengikuti perkuliahan kepada terdakwa dengan biaya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, kemudian pada bulan Desember 2004 terdakwa memperoleh Ijazah dari MULTASYAM Nomor seri : B.7.044/20-201/IX/04.2008 atas nama MUH. ACHIR JANUARI Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang Nomor Pokok Mahasiswa 43042055 tertanggal Rappang, 13 Desember 2008, terdakwa mengetahui bahwa Ijazah tersebut palsu karena terdakwa tidak menyelesaikan perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang kemudian pada Tahun 2012 terdakwa melampirkan Ijazah tersebut sebagai persyaratan penyesuaian golongan dari golongan II/a ke golongan III/a sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2000 ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang terletak di Jalan

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor. 242/PID.SUS/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No. 21 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dan sejak tanggal 01 Oktober 2012 disesuaikan pangkat terdakwa dari golongan II/a menjadi golongan III/a sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 823.3/002/BKD tanggal 02 Januari 2013 sehingga gaji pokok terdakwa bertambah dari Rp. 1.399.120,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) menjadi Rp. 1.751.360,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah), Ijazah Nomor seri : B.7.044/20-201/IX/04.2008 atas nama MUH. ACHIR JANUARI Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang Nomor Pokok Mahasiswa 43042055 tertanggal Rappang, 13 Desember 2008 adalah Palsu, dengan alasan :

1. Tandatangan atas nama Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang terdapat pada Ijazah tersebut adalah bukan tandatangan saksi DR. H. JAMALUDDIN, M.Si;
2. Tandatangan atas nama Wakil Ketua I bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang terdapat pada Ijazah tersebut adalah bukan tandatangan saksi HARIYANTI HAMID, S.P., S.Sos, M.Si.
3. Blangko Ijazah tidak sesuai dengan blangko Ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang.
4. Logo yang terdapat pada Ijazah tersebut, terlihat kasar dibanding dengan logo Ijazah yang asli yang dikeluarkan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang.



5. Stempel pada Ijazah tersebut tidak sama dengan stempel yang dimiliki Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian materil bagi Pemerintah Daerah Sidenreng Rappang karena terdakwa telah menerima kenaikan gaji pokok sebesar Rp. 352.240,- (tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) / bulan sejak tanggal 01 Oktober 2012 s/d Tahun 2013 dan kenaikan gaji pokok sebesar Rp. 790.080,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan puluh rupiah) / bulan sejak Tahun 2013 s/d Tahun 2016.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Subsidiair

Bahwa dia terdakwa MUH. ACHIR JANUARI alias JANUAR bin ABD. GAAFAR RAJAB, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun dalam Tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No. 21 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, dan / atau vokasi yang terbukti palsu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada Tahun 2004 terdakwa selaku PNS pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang terletak di Jalan Angkatan 45 No. 1A Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang namun terdakwa kuliah sampai Semester VII



kemudian berhenti, pada saat kuliah, terdakwa berkenalan dengan MULTASYAM alias MULE (almarhum) di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang, beberapa bulan kemudian MULTASYAM menawarkan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tanpa mengikuti perkuliahan kepada terdakwa dengan biaya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, kemudian pada Tahun 2012 terdakwa melampirkan Ijazah tersebut sebagai persyaratan penyesuaian golongan dari golongan II/a ke golongan III/a sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2000 ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang terletak di Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No. 21 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dan sejak tanggal 01 Oktober 2012 disesuaikan pangkat terdakwa dari golongan II/a menjadi golongan III/a sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 823.3/002/BKD tanggal 02 Januari 2013 sehingga gaji pokok terdakwa bertambah dari Rp. 1.399.120,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) menjadi Rp. 1.751.360,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah), Ijazah Nomor seri : B.7.044/20-201/IX/04.2008 atas nama MUH. ACHIR JANUARI Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang Nomor Pokok Mahasiswa 43042055 tertanggal Rappang, 13 Desember 2008 adalah Palsu, dengan alasan :

1. Tandatangani atas nama Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang terdapat pada Ijazah tersebut adalah bukan tandatangan saksi DR. H. JAMALUDDIN, M.Si;
2. Tandatangani atas nama Wakil Ketua I bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang terdapat



pada Ijazah tersebut adalah bukan tandatangan saksi HARIYANTI HAMID,
S.P., S.Sos, M.Si.

3. Blangko Ijazah tidak sesuai dengan blangko Ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang.
4. Logo yang terdapat pada Ijazah tersebut, terlihat kasar dibanding dengan logo Ijazah yang asli yang dikeluarkan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang.
5. Stempel pada Ijazah tersebut tidak sama dengan stempel yang dimiliki Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang keberatan atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi HARIYANTI HAMID, S.P., S.Sos, M.Si selaku Wakil Ketua I bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang melaporkan terdakwa ke Kepolisian Resort Sidenreng Rappang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. ;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: Reg.Perk : PDM-66/Euh.2/Sidrap/04/2016, pada tanggal 16 Juni 2016, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa MUH. ACHIR JANUARI alias JANUAR bin ABD. GAFFAR RAJAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana “melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sebagai perbuatan berlanjut yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian dan menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, dan / atau vokasi yang terbukti palsu ” sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana DAN Kedua Subsidiair Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap MUH. ACHIR JANUARI alias JANUAR bin ABD. GAFFAR RAJAB selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam kota Sidrap.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Tentang Kenaikan Pangkat PNS Nomor : 823.3/178/SKD, tanggal 13 Desember 2013 An. RAMDY JOEM, S.Sos.
- 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Tentang Kenaikan Pangkat PNS Nomor : 823.3/002/SKD, tanggal 02 Januari 2013 An. MUH. ACHIR JANUARI, S.Sos.
- 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Tentang Kenaikan Pangkat PNS Nomor : 823.3/178/SKD, tanggal 13 Desember 2013 An. FERAWATI SYAHRUDDIN, S.Sos.



Dikembalikan kepada yang berhak yakni RAMDY JOEM, S.Sos, MUH. ACHIR JANUARI, S.Sos, dan FERAWATY SYAHRUDDIN, S.Sos.-----

4. Menetapkan agar terdakwa MUH. ACHIR JANUARI alias JANUAR bin ABD. GAFFAR RAJAB membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menjatuhkan putusan Nomor: 98/Pid.B/2016/PN Sdr pada tanggal 12 Juli 2016, yang amarnya sebagai

berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa MUH.ACHIR JANUARI alias JANUAR Bin ABD. GAFFAR RAJAB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu yang dapat menimbulkan suatu hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian “ ;-----
2. Menyatakan terdakwa MUH.ACHIR JANUARI alias JANUAR Bin ABD. GAFFAR RAJAB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja memakai surat palsu dan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ” ;-----
3. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu dan kedua Primair penuntut umum ;-----
4. Menyatakan terdakwa MUH.ACHIR JANUARI alias JANUAR Bin ABD. GAFFAR RAJAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, dan / atau vokasi yang terbukti palsu” ; -----



5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUH.ACHIR JANUARI alias JANUAR Bin ABD. GAAFAR RAJAB selama 3 (tiga) tahun ;-----

6. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Tentang Kenaikan Pangkat PNS Nomor : 823.3/178/SKD, tanggal 13 Desember 2013 An. RAMDY JOEM, S.Sos.-----
- 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Tentang Kenaikan Pangkat PNS Nomor : 823.3/002/SKD, tanggal 02 Januari 2013 An. MUH. ACHIR JANUARI, S.Sos.-----
- 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Tentang Kenaikan Pangkat PNS Nomor : 823.3/178/SKD, tanggal 13 Desember 2013 An. FERAWATI SYAHRUDDIN, S.Sos.-----

Dikembalikan kepada yang berhak yakni RAMDY JOEM, S.Sos, MUH. ACHIR JANUARI, S.Sos dan FERAWATI SYAHRUDDIN, S.Sos.-----

8. Menetapkan agar terdakwa MUH. ACHIR JANUARI alias JANUAR Bin ABD. GAFAAR RAJAB membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor. 22/Akta Pid./2016/PN.Sdr yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 13 Juli 2016 dan 15 Juli 2016 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan



Pengadilan Negeri tersebut. Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Juli 2016 dan 19 Juli 2016 ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 18 Juli 2016, dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2016, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Hukuman yang dijatuhi Pidana 3 tahun sangat terlalu berat sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi saya, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa majelis Hakim tingkat pertama telah memvonis pidana 3 Tahun menerapkan Hukum berkenaan dengan pasal 233 KUHP dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan saya menggunakan Ijazah palsu.
2. Bahwa saya terdakwa cuma diperdaya tertipu oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan pengurus Stisip Muhammadiyah oleh Sdr. Multazam
3. Bahwa saya terdakwa tidak mengetahui kalau Ijazah tersebut palsu karena kami diyakinkan oleh Sdr. Multazam dan mengikuti beberapa Prosedur yang kita ikuti mulai tanda tangan absen, tanda tangan daftar ujian meja, melampirkan, mulai kartu nilai terakhir, Pas photo almamater, dan foto Wisuda, dan membayar biaya proposal sampai dengan biaya skripsi dan sampai sekarang belum kami terima.
4. Bahwa saya terdakwa sendiri tidak mengetahui kalau barang tersebut adalah palsu, karna pada saat mengikuti Penyesuaian Ijazah, Kami tidak mendapatkan ganjalan atau hambatan disaat memasukan



berkas Ijazah untuk diverifikasi oleh Badan kepegawaian daerah dan BKN pada saat mengikuti test.

5. Bahwa saya terdakwa benar Alumni STISIP Muhammadiyah Tahun 2004 Semester VII dan tidak melanjutkan kembali karena mengalami Kecelakaan.

6. Bahwa saya Terdakwa tidak merasa mengajak atau memaksa ikut ambil bagian dalam percepatan ijazah, karna perbaikan Nasiblah dan faktor umur sehingga teman teman terpaksa mengikuti jalur percepatan ijazah seperti saya. sehingga meminta tolong kepada saya karna ada jalan untuk Percepatan Ijazah dan karna melihat saya terdakwa, Sdr. Ramdy Joem dan Verawaty telah Lulus ujian Penyesuaian Ijazah yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawai Daerah dan BKN;

7. bahwa saya terdakwa diberikan uang dari teman teman untuk biaya percepatan ijazah selanjutnya saya serahkan kepada Sdr. Multazam dilingkup Kampus STISIP. dan memberikan Kwitansi pembayaran kepada teman, dari Sdr. Multazam selaku pengurus percepatan Ijazah.

8. Bahwa saya terdakwa meminta Kwitansi tanda terima Uang kepada Sdr Multazam diatas materai sebagai pertanggung jawaban.

9. Bahwa saya terdakwa selama beberapa tahun ini belum ada teman teman melaporkan ke Absaan ijazah tersebut di Kampus Stisip Muhammadiyah;

10. Bahwa saya terdakwa Ijazah yang telah saya terima dikembalikan berhubung penulisan nama saya tidak sesuai dengan ijazah SMA kepada Sdr. Multazam.



11. Bahwa saya terdakwa beberapa kali mencari Sdr. Multazam, Dikantor, di Kampus untuk meminta Ijazah saya yang Asli justru kabar tidak ada;

12. Bahwa saya terdakwa tidak mengetahui kabarnya bahwa Sdr. Multazam meninggal;

13. Bahwa saya terdakwa mendengar kabar dari orang orang kalau Sdr. Multazam pernah menjalani hukuman dengan kasus narkoba;-----

14. Bahwa selama PUPNS dan Inspektorat meminta Ijazah Saya yang Asli karna Sdr. Multazam selaku pengurus sudah tidak ada, maka saya langsung ke Kampus kebetulan ketua STISIP Muhammadiyah tidak berada ditempat, dan saya bertemu teman seangkatan saya dan bertanya tentang kegiatan Sdr. Multazam di Kampus Stisip Muhammadiyah;-----

15. Bahwa benar pihak pengurus Kampus yang kebetulan seangkatan saya mengatakan bahwa Sdr. Multazam tidak masuk dalam kepengurusan kampus Stisip Muhammadiyah dan mengatakan sekedar Mahasiswa yang mengambil S2 di Stisip Muhammadiyah.-----

16. Bahwa benar saya terdakwa bertemu Ketua Stisip dan melaporkan Keabsaan Ijazah tersebut.-----

17. Bahwa benar saya terdakwa mengambil sampel foto copy Ijazah saya dan beberapa ijazah teman untuk diferifikasi oleh ketua Stisip Muhammadiyah dan membandingkan dengan yang asli.-----

18. Bahwa benar Blangko ijazah yang telah dibandingkan diperiksa oleh ketua Stisip Muhammadiyah adalah tidak sama alias Palsu.-----



19. Bahwa benar istri sdr. Multazam menghubungi saya dan melihat kwitansi pembayaran di rumah Verawaty;-----

20. Bahwa benar istri Sdr. Multazam membenarkan bahwa tanda tangan dikwitansi adalah tanda tangan suaminya (Multazam) di rumah Sdr Verawaty;-----

21. Bahwa benar saya terdakwa pernah kerumah keluarga Multazam untuk meminta pertanggung jawaban, dan memperlihatkan kwitansi tetapi keluarganya diam dan yang bersangkutan sudah meninggal.-----

22. bahwa benar ada pihak lain yang mengurus sendiri percepatan ijazah tanpa melalui saya dan telah dipanggil oleh penyidik Polres Sidrap dan dicocokkan hasilnya oleh penyidik. Mulai dari kwitansi stisip tanda terima uang dan alur mendapatkan Ijazah juga sama dari Sdr. Multazam.;-----

23. Bahwa saya terdakwa ke kampus meminta maaf dan hilaf atas perbuatan kami;-----

24. Bahwa benar saya terdakwa pihak Stisip Muhammadiyah menerima permintaan maaf kami secara lisan.

25. Bahwa benar pihak Kampus menerima saya dan mendorong untuk melanjutkan bangku perkuliahan lagi.

26. Bahwa Saya terdakwa Pekerjaan pegawai negeri yang cuma staf biasa dilingkup Pemda Sidenreng Rappang, Hukuman vonis 3 Tahun yang saya jalani sangat berat, sedangkan Undang Undang kepegawaian Ancaman dibawah 2 tahun akan dilakukan pemecatan, saya takut anak dan istri saya kehidupanya kelak;



27. Bahwa saya terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi istri dan 3 orang anak yang masih balita dan masih membutuhkan kasih sayang orang tua.

28. Bahwa saya Terdakwa pertama kali merasakan betapa siksanya jika kita melawan dan melanggar hukum hidup tak menentu,

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 25 Juli 2016 ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Sdr tanggal 12 Juli 2016, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada pokoknya segala alasan yang diuraikan dan dikemukakan majelis hakim tingkat pertama di dalam pertimbangan hukumnya mengenai terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, dan alasan-alasan yang diajukan terdakwa dalam memori banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut dan alasan-alasan tersebut



telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Pengadilan Negeri, maka alasan-alasan dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga oleh karena pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dipergunakan sebagai pendapat ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding:

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas,

maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 12 Juli 2016 Nomor: 98/Pid.B/2016/PN.Sdr yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----Mengingat : -----

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;-
2. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang- undang Nomor : 49 tahun 2009;-----
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

4. Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No.20 tahun 2003;-----
5. Pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang



bersangkutan ;-----

-

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut

Umum tersebut ;-----

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor

98/Pid.B/2016/PN.Sdr tanggal 12 Juli 2016, yang dimintakan banding tersebut-----

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar pada hari ini **Rabu, tanggal 7 September 2016** oleh **PURWANTO, SH.M.Hum.** selaku Ketua Majelis, **NYOMAN SUKRESNA, SH.** dan **H. YAHYA SYAM, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan pada hari itu dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **PURWANTO, SH.M.Hum.** Hakim Ketua Majelis tersebut bersama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HAMSIAH, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

t.t.d

I NYOMAN SUKRESNA, S.H.

t.t.d

H.YAHYA SYAM, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

t.t.d

PURWANTO, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

HAMSIAH,S.H.



Perincian Biaya

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		